

0041207-67.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... reconheceu o réu do flagrante de tráfico de entorpecentes de 2016. Não recorda-se do mês, mas acredita que foi no final do ano. Tal testemunha se recorda que o local do flagrante é conhecido por várias ocorrências de tráfico, sendo situado na divisa de Santo André/São Paulo, bairro Comunidade da Juta, próximo a Sapopemba. No dia dos fatos se encontrava com viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0041207-67.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0041207-67.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 1097/2016 - 5º Distrito Policial de Santo André, 1097/2016 - 5º

Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

CRISTIANO DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, é acusado de, no dia 19 de maio de 2016, por volta das 17h, na Rua Aurélio Campos, 10, Sapopemba, nesta capital, trazer consigo, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 69,2g (sessenta e nove gramas e dois decigramas) de Cannabis sativa L, contenedora de Tetra-hidrocanabinol (distribuídos em 20 invólucros plásticos); 16,4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína em forma de crack, distribuídos em 12 invólucros plásticos; e 15,8g (quinze gramas e oito decigramas) de cocaína distribuídos em 8 invólucros plásticos, também conhecidos como Eppendorfs.

Ele foi preso em flagrante quando policiais civis, em atividade de rotina, notaram o denunciado péssimo dum córrego, numa área conhecida como ponto de venda de

drogas. Eles viram o acusado jogando uma "pochete" no matagal que existia no local. Ao notar a aproximação dos policiais, o acusado fugiu. Contudo, cerca de meia-hora depois, o mesmo retornou com dois outros indivíduos. Assim que o denunciado fez menção de pegar a "pochete", deu-se a prisão. Os dois indivíduos que o acompanharam fugiram sem ser identificados. Na "pochete" encontraram-se as drogas e também 16 reais em dinheiro, produto de sua venda.

Laudo de constatação afirmou que as substâncias apreendidas são capazes de provocar dependência (fls. 19/22). A denúncia foi oferecida, e, após a movimentação de cartas precatórias para a notificação do réu preso, este foi notificado (fls. 151). Após apresentada a defesa prévia (fls. 143), foi recebida as fls. 152/153). Após a ausência do réu na primeira, agendou-se nova audiência de instrução e julgamento (fls. 210).

Audiência de instrução foi realizada e duas testemunhas foram ouvidas. O réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia e a Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição em razão da fragilidade do conjunto probatório. Requereu, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes.

O laudo definitivo positivo foi juntado a fls. 268/270.

É o relatório.

DECIDO.

Pesem as alegações do Ministério Público, a ação penal é IMPROCEDENTE.

A materialidade do delito mostra-se plenamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência (fls. 12/15), do auto de exibição e apreensão fls. 16/17, laudo de constatação (fls. 19/22), e do laudo definitivo (fls. 268/ 270).

No que concerne à autoria, contudo, esta magistrada não está segura a ponto de proferir um decreto condenatório.

E esta incerteza nada tem a ver com qualquer desconfiança acerca da atuação dos policiais mas sim quanto a forma com a qual os fatos ocorreram.

Isto porque, os policiais declararam que em um primeiro momento visualizaram o acusado na posse de uma pochete. Este, acabou escondendo a pochete nas margens de um córrego e, na sequência, conseguiu fugir da abordagem policial.

Os policiais, após se certificarem que havia entorpecentes no interior desta pochete, a deixaram no mesmo local e resolveram aguardar na certeza de que ele voltaria. Assim, um deles se escondeu nas proximidades do córrego e o outro ficou mais distante.

Cerca de 30 minutos após o acusado retornou na companhia de outros dois. Ao se aproximar do local onde se encontrava a pochete, o policial Severino, que já o aguardava, deu voz de prisão. Ele tentou fugir e então o policial efetuou um disparo de advertência. Ele, então, parou e foi preso.

O policial Douglas não presenciou a prisão do acusado porque neste momento estava longe com a viatura.

A seguir, transcrevo o depoimento de ambos prestado em juízo.

Douglas Anderson Dias, policial civil, reconhece o réu de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes do ano de 2016. Os fatos ocorreram na divisa entre Santo André e São Paulo, bairro Fazenda da Juta. No final da tarde, estava em diligência, pois o local já era conhecido em razão de outras prisões pela mesma prática. Fizeram uma breve campanha e perceberam que o réu teria escondido uma pochete na beira do córrego. Neste momento os policiais tentaram fazer uma abordagem, contudo o réu fugiu. A testemunha e o seu colega policial localizaram os entorpecentes dentro da pochete. Em razão disso decidiram separar-se. A testemunha saiu com a viatura e o outro polícia permaneceu no local, escondido. Alguns minutos depois, o réu retornou com mais outras duas pessoas. Doug testemunha esclarece que não viu o momento da prisão porque estava longe com a viatura. A testemunha foi chamada a retornar no local e quando chegou se deparou com o réu aqui presente já preso. Confirma o réu aqui presente é a mesma pessoa que escondeu a pochete e que fugiu ao perceber a

presença da polícia. Em revista pessoal, uma pequena quantia de dinheiro trocado foi localizado nas vestes. Ele confirmou, ainda no local dos fatos, que estava praticando a atividade ilícita há alguns dias. Não é verdade que estivesse na posse de dinheiro. Os policiais tentaram pegar os traficantes que fugiram e por esta razão chegaram na pessoa do réu e exigiram que ele indicasse o nome dos mesmos. Em seguida, ele se recusou a dar os nomes porque é morador do local e certamente sofreria graves consequências.

Severino de Moraes, também reconheceu o réu do flagrante de tráfico de entorpecentes de 2016. Não recorda-se do mês, mas acredita que foi no final do ano. Tal testemunha se recorda que o local do flagrante é conhecido por várias ocorrências de tráfico, sendo situado na divisa de Santo André/São Paulo, bairro Comunidade da Juta, próximo a Sapopemba. No dia dos fatos se encontrava com viatura descaracterizada, e visualizou uma pessoa – o réu – com atitude suspeita. Ele estava com uma pochete nas mãos, como se estivesse esperando alguém. Antes de perceber a presença dos policiais, o mesmo teria escondido a pochete próximo a um córrego, em uma vegetação. A testemunha e o policial Douglas resolveram fazer a abordagem. Ele percebeu a ação policial e fugiu. A testemunha foi atrás da pochete preta e localizou-a. No interior da pochete encontraram-se os entorpecentes. A testemunha, então, permaneceu no local escondida e seu parceiro saiu com a viatura. Após uns 10 minutos, o réu retornou com mais dois indivíduos que permaneceram em auxílio a ele, vigiando. O réu, então, foi em direção ao local onde se encontrava a testemunha escondida, que, imediatamente, já de arma em punho, deu voz de prisão. O réu ainda tentou fugir, mas, diante de um disparo de advertência efetuado pela testemunha, parou. Ele foi preso em flagrante e, ainda no local dos fatos admitiu a prática. Os fatos ocorreram a luz do dia. Os outros dois indivíduos fugiram. O outro policial chegou e todos foram para a delegacia. O réu estava com cerca de 16 ou 17 reais no bolso. Ao ser indagado, ele confessou a prática do crime e disse que ganharia uma comissão pela venda da droga.

Como se percebe, embora convergentes os depoimentos dos policiais, a situação não oferece a certeza necessária a tão grave condenação na medida em que, os dois policiais, em um primeiro momento, não conseguiram efetuar a prisão do acusado que conseguiu fugir, o que leva esta magistrada a concluir que não estavam tão próximos, réu e policiais. Daí porque não é possível um juízo de certeza de que a pessoa visualizada minutos antes na posse da pochete e a pessoa presa minutos depois eram, realmente, a mesma pessoa.

Ou seja, diante das narrativas, não tenho certeza de como os fatos realmente ocorreram mesmo porque os policiais somente foram ouvidos em dezembro de 2019 a respeito de uma ocorrência bastante corriqueira, de maio de 2016.

Sabemos da importância dos depoimentos policiais em ações penais que tratam de tráfico de entorpecentes. Mas para que eles sejam suficientes a fundamentar um decreto condenatório, é preciso que tragam certeza ao espírito do julgador, o que não ocorreu no caso concreto.

De outra parte, o réu negou veementemente a acusação nas duas oportunidades em que foi ouvido sendo que, em juízo, chegou a acusar os dois de corrupção os quais estão respondendo a apuração preliminar junto a Corregedoria Geral da Polícia Civil, fls. 298.

Daí porque a absolvição é de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denuncia e o faço para absolver CRISTIANO DA SILVA DOS SANTOS, RG 32.152.555 -SP das acusações que lhe foram impostas na denuncia, forte no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Sem condenação de custas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

PRIC

São Paulo, 26/07/2022